

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2065/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายพิเนคร ไพบูลย์	โจทก์
	นายมังกร ภาระเวช	จำเลย
	นายมังกร ภาระเวช จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยออกเช็คพิพาทเอกสาร หมายเลข จ.1 โดยมีได้ลงวัน เดือน ปี สั่งจ่ายในเช็คย่อมถือว่าไม่มีวันที่จำเลยกระทำความผิด การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และยังได้ฎีกาอีกว่า การออกเช็คโดยมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงพิเศษก็ดี การออกเช็คที่อยู่ในภาวะถูกบีบบังคับก็ดี จะมีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 หรือไม่ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นและจำเลยก็ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 91,92)

ระหว่างพิจารณา นายพิเนตรไพบูลย์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 9 เดือน จำเลยรับว่าเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ส่งจ่ายเช็ค เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 82)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยนำเช็คพิพาทที่วันเดือนปีในเช็คมี
ความหนักเบาในการเขียนไม่เหมือนข้อความอื่นมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ร่วม
โจทก์ร่วมจึงให้จำเลยลงลายมือชื่อกำกับไว้ ดังนั้นขณะจำเลยมอบเช็คพิพาทให้โจทก์
ร่วมเช็كدังกล่าวจึงมีวันเดือนปีที่ส่งจ่ายถูกต้อง การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยออกเช็ค
พิพาทโดยไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่าย และออกเช็คนั้นให้กับนางอุบลบุญชโลธรเพื่อ
เป็นประกันเนื่องจากถูกนางอุบลบีบบังคับ จึงเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยนำเช็คพิพาทที่วันเดือนปีในเช็คมีความหนักเบาในการเขียนไม่เหมือนข้อความอื่นมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงให้จำเลยลงลายมือชื่อกำกับไว้ ดังนั้นขณะจำเลยมอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมเช็คดังกล่าวจึงมีวันเดือนปีที่ส่งจ่ายถูกต้อง การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยออกเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่าย และออกเช็คนั้นให้กับนางอุบลบุญชโลธรเพื่อเป็นประกันเนื่องจากถูกนางอุบลบีบบังคับ จึงเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ